



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO
NÚCLEO ESTRATÉGICO (PRU4R/CORESP/NUEST)

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

PARTE(S): UNIÃO FEDERAL

PARTES(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

A UNIÃO, já qualificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

No ev. 638 a FACISC, ao declinar da intenção de intervir no feito na condição de *amicus curiae*, informou que:

"... A matéria discutida na presente Ação Civil Pública, por outro lado, envolve questões de alta complexidade técnica, ambiental e social, relacionadas à manutenção e operação das barragens de contenção de cheias do Vale do Itajaí, bem como direitos de comunidades indígenas.

Embora a FACISC tenha demonstrado preocupação com o tema por meio de seu Comitê das Águas, sua atuação não se enquadra no cerne da questão ora discutida, não possuindo o conhecimento técnico especializado ou a representatividade específica para aprofundar o debate nos termos exigidos pelo processo.

(...)

A FACISC, com a devida vênia, entende que não possui os subsídios técnicos aprofundados sobre engenharia de barragens, geologia, ou questões indigenistas que possam efetivamente auxiliar este Douto Juízo na formação de seu convencimento, para além do que já foi exposto no referido ofício. (...)"

Diante disso, parece-nos, *data maxima venia*, haver a demonstração de comportamento aparentemente contraditório. Na medida em que a entidade signatária informou possuir uma equipe técnica e um "Comitê de Águas" que conta com a participação de especialistas e técnicos em questões relativas a eventos climáticos extremos, inclusive "*provenientes de universidades e outras entidades com conhecimento especializado na área*", bem como demonstrou sensível preocupação com o andamento da demanda, bem como com o desfecho de demandas correlatas, esperava-se que alguma contribuição verdadeiramente útil pudesse aportar aos autos.

No entanto, admitida por esse juízo no feito na condição de *amicus curiae*, entendeu por declinar da intervenção, sob fundamento de não possuir conhecimento técnico especializado ou representatividade específica para "*aprofundar o debate nos termos exigidos pelo processo*".

Assim, o ofício espontaneamente juntado no ev. 535 dos autos mostrou-se totalmente despropositado e com objetivos que em nada contribuíram para a adequada solução da demanda - contrariamente ao que se depreendia do seu conteúdo -, causando tumulto processual.

A União, face a esse contexto, não se opõe à rejeição formulada pela FACISC.

Em consequência, requer seja **desentranhado** dos autos o ofício do ev. 535.

Nesses termos, espera deferimento.
Porto Alegre, 19 de setembro de 2025.

RAFAEL DA SILVA VICTORINO
Advogado da União

Procuradoria Regional da União na 4ª Região